昭平县北陀镇山秀村陆社冲“3.28”事故调查报告

来源：昭平县应急管理局 发布时间：2022-06-10 17:45

昭平县北陀镇山秀村陆社冲
“3.28”事故调查报告

2022年3月28日15时许，杨通军、杨光权、吴景红和吴从彪等四人在昭平县北陀镇山秀村陆艺小组陆社冲伐木时，发生一起致1人死亡的事故。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》（广西壮族自治区人民政府令第50号）的规定，昭平县人民政府立即成立了由县委常委、分管副县长任组长，县政府办、公安局、应急局、林业局、人社局、总工会、北陀镇人民政府等单位有关人员为成员的昭平县北陀镇山秀村陆社冲“3.28”事故调查组。事故调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证、询问有关人员，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间

2022年3月28日15时许。

（二）事故发生地点

昭平县北陀镇山秀村12林班5271小班（小地名：陆社冲）。

二、事故相关方及相关情况

（一）林权权属及采伐许可情况

1.林权证号：451000526087，昭林证字（2011）第05110285，林地所有权权利人：山秀村朱陆小组，林地使用权权利人、森林或林木所有权权利人、森林或林木使用权权利人：邱富强，位置：北陀镇山秀村朱陆小组12林班5271、5771，面积45.46亩，林地使用期70年，终止日期：2080年12月31日，发证机关：昭平县林业局。

2.昭平县北陀镇山秀村12林班5271小班的林木所有权力人为邱富强，谢明办理北陀镇山秀村12林班5271小班采许可相关手续。谢明为该林班的伐区采伐业主。

（1）《林木采伐申请书》：2021年12月8日，北陀镇山秀村村民邱富强经与谢明协商，有关林木采伐手续由谢明统一办理。

（2）《个人林木采伐申请审批表》，申请人：谢明，林权证号：451000526087，地点：北陀镇山秀村12林班5271小班，批复意见：同意按设计采伐。

（3）《昭平县北陀镇林木采伐、更新、安全生产有关事项告知单》，伐区采伐业主（伐区采伐管理人员）签名人为谢明。

（4）《林木采伐许可证》，编号：45112101220302108，昭平县北陀采字〔2022〕75号，采伐人：谢明，地点：北陀镇山秀村12林班5271小班，发证日期：2022年03月02日，领证人：谢明。

（二）作业情况

2022年3月初，谢明在办理好林木采伐手续后，通过朋友介绍认识了贵州伐木工人吴景红，双方口头约定按100元/吨计工钱，砍伐工作结束后再支付。工作地点是北陀镇山秀村陆社冲，工作内容是砍伐山上林木并堆放到山下。其余工人由吴景红联系，伐木工具由工人自带。

3月18日，吴景红、吴从彪、杨光权和杨通军等四人来到北陀镇山秀村陆社冲。3月21日左右开始伐木，具体分工是杨通军和吴从彪负责使用汽油链锯伐木，杨光权和吴景红负责翻滚木头到山下。其中杨通军、杨光权两人一组，吴景红、吴从彪两人一组分组作业。大约砍伐了两天半后就因下雨停工。3月27日，四人重新上山伐木至事故发生之时。

（三）保险购买情况

3月17日，谢明同意为杨通军、吴景红、吴从彪等三人购买工伤保险，杨光权自愿放弃购买保险。但截至3月28日事故发生时，杨通军等三人的保险尚未完成购买相关手续。

（四）相关人员情况

1.谢明，男，47岁，公民身份号码：452424XXXXXXXX1516，住址：广西昭平县北陀镇山秀村XXXX号，农民，未注册与林业有关的公司，系北陀镇山秀村12林班5271小班的伐区采伐业主。

2.吴景红，男，43岁，公民身份号码：522229XXXXXXXX2211，住址：贵州省松桃苗族自治县寨英镇XXXX，伐木工人。

3.杨光权，男，41岁，公民身份号码：522229XXXXXXXX2213，住址：贵州省松桃苗族自治县寨英镇XXXX，伐木工人。

4.杨通军，男，49岁，公民身份号码：522229XXXXXXXX2230，住址：贵州省松桃苗族自治县寨英镇XXXX，伐木工人。

5.吴从彪，男，29岁，公民身份号码：522229XXXXXXXX2330，住址：贵州省松桃苗族自治县寨英镇XXXX，伐木工人。

三、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

3月28日早晨7时许，吴景红、杨通军、杨光权和吴从彪等四人自北陀镇山秀村陆社冲居住的民房出发，到北陀镇山秀村陆社冲伐木。工作到12时，吴景红先回民房煮饭菜，其余三人在13时许也陆续回到民房吃饭休息。14时许吴景红等4人又来到陆社冲伐木。杨通军和杨光权在距吴从彪一百米左右的对面山坡处伐木，吴景红和吴从彪一组在事发地做工。吴从彪使用汽油链锯砍伐林木，吴景红在距吴从彪五六十米远的地方割杂草，修整木材滚落便道。

工作至15时许，杨光权听到吴从彪那传来了树木倒下的哗哗声，就向其方向望去，刚好看到倒下的树木根部弹起击中吴从彪头部。吴从彪跌倒后往山坡下滚落，最后卡在了被砍伐后的树桩处。杨光权立即意识到出事了，马上叫吴景红过去看看情况。吴景红赶到吴从彪处并把他扶起来，杨光权和杨通军也马上赶到现场，此时吴从彪头部的伤口和口鼻在往外流血。

（二）事故救援情况及善后处理情况

事故发生后，杨光权和吴景红一人一边架扶吴从彪从半山腰下回到他们居住的民房，同时打电话给谢明告诉其出事故了，让他赶快联系车送吴从彪去医院。谢明接到电话后立即安排周钦山（谢明的亲戚）驾驶车辆赶到北陀镇山秀村，与吴景红、杨光权和杨通军等人一起吴从彪送往医院。谢明此时正从贺州市八步区赶回昭平县北陀镇。

当周钦山赶到吴景红等人居住的民房时，吴景红等三人也刚扶着吴从彪下来。周钦山看到吴从彪头部和鼻子流血，就立即打120电话求救。因为九龙卫生院当时没有救护车，医生让他们驾车赶出昭平方向，120救护车同时往九龙方向赶去。在走马镇联安村双方会车，经医生检查，吴从彪已无体征。后来谢明也赶到会车地点了解事故情况，并与吴景红等人商量，就把吴从彪存放于昭平县城体育场旁殡仪馆，后又转至贺州市殡仪馆存放。

3月28日，吴从彪家属陆续从贵州省赶往到贺州市，在昭平县人民政府有关部门的组织下有序地开展善后赔偿工作。最终谢明和吴从彪家属达成了赔偿协议。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

经调查核实，该事故造成1人死亡。直接经济损失约100万元。

死者信息：吴从彪，男，29岁，公民身份号码：522229XXXXXXXX2330，住址：贵州省松桃苗族自治县寨英镇XXXX，伐木工人。死亡原因：根据昭平县人民医院出具的就《居民死亡医学证明（诊断）书》，吴从彪因树木砸伤头部引起的重型颅脑损伤。

五、事故类别：物体打击

六、事故发生原因和性质

（一）事故发生原因

1.直接原因

（1）谢明作为伐区生产安全责任人，未为伐木工人发放安全生产劳动防护用品。

（2）吴从彪安全意识淡薄，对作业现场安全风险判断不足，伐木作业时操作不当，导致被木头砸伤头部造成重型颅脑损伤死亡。

2.间接原因

谢明未对伐木作业人员的开展安全教育和安全提醒。

（二）事故性质

结合现场勘察情况和调查取证材料分析，经调查组认定，该起事故属于一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定及处理建议

对事故相关人员的责任认定

1.谢明作为伐区生产安全责任人，未有效履行伐区生产安全责任人的安全生产管理职责，对事故的发生负有责任。经调查组结合调查取证材料分析，谢明作为自然人，不属于《安全生产法》第二条规定的生产经营单位，故不适用《安全生产法》对其作出行政处理。

2.吴从彪安全意识淡薄，对作业现场安全风险判断不足，伐木作业时操作不当，导致被木头砸伤头部造成重型颅脑损伤死亡，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已死亡，不再追究其责任。

八、事故防范和整改措施

（一）伐区生产责任人要落实安全生产责任制，对工人进行安全知识培训，发放必要的安全劳保用品，严防安全生产事故发生。

（二）属地政府要进一步落实安全生产属地管理责任，确保伐区作业安全。

（三）行业主管部门要进一步落实行业监管责任，举一反三，对辖区内从事林木砍伐业务的生产经营单位进行全面摸底，加大行业的安全生产监管力度，防止类似事故发生。

昭平县北陀镇山秀村陆社冲

“3·28“事故调查组

2022年5月28日